

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(จ. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๘/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๒๖/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { เทศบาลเมืองบางกรวย

ผู้ฟ้องคดี

นางชลิตา กาญจนบุตร ที่ ๑

นายปรีชา ดอนทอง ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๑๐/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๒๗๗๓/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้ตกลงทำสัญญารับทุนการศึกษากับผู้ฟ้องคดี เพื่อศึกษาในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าว ตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสำเร็จการศึกษา



เมื่อวันที่ ๓๐...

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘๙ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกค่าใช้จ่ายตามสัญญาตลอดหลักสูตร จำนวน ๓ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ภาคที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมารับราชการเพื่อชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไป ประกอบอาชีพอื่น นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามหนังสือ ขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมารับราชการเพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลาติดต่อกันทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ วัน และโดยที่ข้อ ๘ วรรคหนึ่งของสัญญาการรับทุน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน คิดเป็น ๑,๗๘๘ วัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำผิดสัญญาข้อ ๘ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุน และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของสัญญาดังกล่าว ซึ่งทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เบี้ยปรับอีกสองเท่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมารับราชการเพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลาติดต่อกันทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ วัน คงเหลือเวลาที่ต้อง ชดใช้ทุนอีก ๔๒๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงต้องร่วมกันชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับอีกสองเท่าโดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ไปบางส่วนแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามลำดับ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีผู้รับหนังสือไว้ เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๒



/มกราคม...

มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น โดยดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คิดเป็นเงิน ๗,๓๑๑ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระทั้งสิ้น ๗๑,๕๘๒.๔๑ บาท ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน ๗๑,๕๘๒.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า เป็นผู้ขอรับทุนจากผู้ฟ้องคดีจริง แต่ในขณะที่กำลังศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ็บป่วยกะทันหันโดยมีสาเหตุเกิดจากการเป็นโรคมะเร็งและใช้หวัดใหญ่ และสืบเนื่องมาถึงการใช้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสุขภาพดีขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สมัครเข้าทำงานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการหักกลบลบหนี้ต้องงานในกระทรวงมหาดไทยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เต็มจำนวนตามทุนทรัพย์ในคดีนี้ได้ การฟ้องคดีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานให้แก่ทางราชการ จะต้องคิดตามจำนวนวันแล้วคำนวณเป็นจำนวนเงินออกมาอันจะเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งจากผู้ฟ้องคดีในอัตราเดือนละ ๗,๐๕๐ บาท และมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างอันเป็นค่าจ้าง ค่าแรงในงานที่ทำให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จลุล่วงไปตามทางการที่ว่าจ้างแล้วในขณะนั้นจำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอใช้สิทธิให้ผู้ฟ้องคดีหักกลบลบหนี้ในจำนวนดังกล่าวไปตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องโดยมิได้ดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงถือว่าการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต อีกทั้งเมื่อสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ในคดีนี้เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี สังกัดกระทรวงมหาดไทย อันเป็นหน่วยงานเดียวกัน



/เงินค่าจ้าง...

เงินค่าจ้างทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะได้รับจากผู้ฟ้องคดีจึงต้องระงับสิ้นไป เป็นหนี้ที่เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน แล้ว กรณีจึงถือได้ว่า หนี้ที่เหลือสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกนำส่งต่อหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นหนี้ที่เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดความเจ็บป่วย จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่จงใจละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาตามที่ระบุไว้ในสัญญา กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดไม่ยอมชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลได้มีคำสั่งให้ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำคำให้การยื่นต่อศาล ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี และให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม ตามข้อ ๔๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามหนังสือขอลาออกจากราชการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นต่อผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุเหตุผลในการขอลาออกว่า “ไปประกอบอาชีพอื่น” แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่ให้การไว้ และตามประวัติ การลาราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรากฏต่อผู้ฟ้องคดีพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยลาป่วย เนื่องจากเป็นไข้หวัดเพียงครั้งเดียว เป็นเวลา ๑ วัน ย่อมแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มี ปัญหาสุขภาพแต่อย่างใด อีกทั้งในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนถึงกับต้องหยุดการศึกษาแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้เข้าทำงานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนกัน จึงเป็นการทำงานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ กับเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท นั้น ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาการรับทุนการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ระบุว่า ในกรณีที่ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบตามกำหนด



ระยะเวลา...

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนครบเวลาที่กำหนด โดยนับเวลาต่อเนื่องกัน และหากผู้รับทุนผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีนั้น เป็นกรณีใช้บังคับสำหรับการโอนย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยการดำเนินการของทางราชการเท่านั้น แต่สำหรับกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เพราะไม่ใช่กรณีที่ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อประโยชน์ราชการ แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการไปเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบแข่งขันได้ ไม่ใช่กรณีที่เป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีและโอนย้ายไปสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยความประสงค์ของทางราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นนี้ จึงรับฟังมิได้ สำหรับกรณีเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๕ กำหนดว่า บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเองให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับชำระคืนตามสัญญา ต้องนำส่งเป็นรายได้ของผู้ฟ้องคดีที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แยกจากกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ต้องนำรายได้ส่งกระทรวงมหาดไทยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การแต่อย่างใด และในปัจจุบันก็ยังไม่มียกกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกล่าวอ้างในประเด็นนี้จึงรับฟังไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเดือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้อนหลัง ๖ เดือน ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลาออก พบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๗,๓๓๐ บาท จากผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า สภาพร่างกายที่อ่อนแอ นั้น เกิดจากการทำงาน และการเตรียมตัวไปศึกษา ซึ่งต้องทุ่มเททั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เวลาพักผ่อน



จึงมีน้อย...

จึงมีน้อยทำให้พักผ่อนไม่เต็มที่ คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่เป็นไข้หวัดแบบธรรมดา มิได้เจ็บป่วยร้ายแรงถึงขนาด จนไม่อาจที่จะปฏิเสธการเรียนตามข้อกำหนดการรับทุนได้ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เนื่องจากมิได้ระบุถึงสภาพร่างกายของมนุษย์ที่มีอาการบาดเจ็บในระดับไม่ใคร่สะสมไว้ในร่างกายอยู่ตลอดเวลา จะมีผลกระทบต่อการเรียนแล้วลุกลามจนถึงขั้นเรียนไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร จึงเป็นคำคัดค้านคำให้การที่ไม่ชอบและปราศจากเหตุผล อีกทั้งการย้ายสถานที่ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อรับฟังเป็นที่ยุติว่าเข้าทำงานภายใต้การสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นกัน กรณีจึงถือได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผลประโยชน์อันเดียวกัน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงมหาดไทยแต่ประการใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับเงินจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ของเงินจำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท กับผู้ฟ้องคดีได้ตามสิทธิแห่งตน ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นนี้จึงสามารถที่จะรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ รวม ๘๙๙ วัน ตามสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ในระหว่างการศึกษาครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินทุนการศึกษาตามสัญญาดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดี ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน คิดเป็น ๑,๗๙๘ วัน หลังจากสำเร็จการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมารับราชการชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่า



เพื่อไป...

เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมารับราชการเพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลาติดต่อกันทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ วัน (ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) คงเหลือ ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวอีกจำนวน ๔๒๘ วัน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ทุน ที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ แก่ผู้ฟ้องคดีทันที ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินทุนจากผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เบี้ยปรับอีก เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าว เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุนและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้วบางส่วนตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวม ๑,๓๗๐ วัน จึงคงเหลือวันที่ต้องปฏิบัติงานจำนวน ๔๒๘ วัน จึงต้องหักส่วนการปฏิบัติงานดังกล่าว คงเหลือเงินเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคำเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้อันเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง และเป็นการแสดง เจตนาต่อบุคคลที่มีได้อยู่เฉพาะหน้า และโดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ บัญญัติว่า การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่า มีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา... จากข้อความที่ว่า ไปถึงผู้รับ การแสดงเจตนา นั้น มิได้หมายความว่าผู้นำหนังสือแสดงเจตนาไปส่งจะต้องได้พบหรือส่ง หนังสือแก่ผู้รับการแสดงเจตนาโดยตรงเท่านั้น หากได้นำหนังสือไปส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ การแสดงเจตนา แม้จะมีผู้รับแทนหรือไม่รับแทน ก็ถือได้ว่าการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับ



/การแสดง...

การแสดงผลและมีผลแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารในสำนวนของศาลปกครองชั้นต้น
 อันดับที ๒/๓๕ ความว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
 ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์
 ลงทะเบียนตอบรับไปยังบ้านเลขที่ ๘๑/๖ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย - จงหนอม ตำบลบางกรวย
 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ระบุไว้
 ในแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔/๑) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ตามเอกสารในสำนวนของศาลปกครองชั้นต้นอันดับที่ ๒/๑๔ และพนักงานไปรษณีย์
 ได้นำหนังสือดังกล่าวไปส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วในวันที่ ๒๕ ธันวาคม
 ๒๕๕๕ แม้จะไม่มีผู้รับหนังสือก็ถือได้ว่าการแสดงผลและแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ไปถึง
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้รับการแสดงผลและมีผลแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับ
 ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด
 ชำระหนี้เพราะเขาเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ย
 ผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๔
 มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๕๔๗ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย
 ๗,๒๒๓.๙๓ บาท และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินทุนและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๙๕.๓๔ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
 ของต้นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับแต่วันฟ้องคดี (ที่ถูกต้อง นับถัดจากวันฟ้องคดี)
 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ในขณะที่กำลังศึกษา
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ็บป่วยกะทันหัน และสืบเนื่องมาถึงการให้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 อันเป็นเหตุสุดวิสัย นั้น เห็นว่า เมื่อประเด็นพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ผิดสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่
 ในสังกัดผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และหาก
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนไม่อาจให้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามที่กล่าวอ้างจริง
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถดำเนินการตามข้อ ๘ วรรคสาม ของสัญญาดังกล่าว โดยการเสนอเรื่อง



/พร้อมหลักฐาน...

พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงความเจ็บป่วยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณา แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุในหนังสือลาออกที่ยื่นต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ว่า “ไปประกอบอาชีพอื่น” นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างประเด็นในเรื่องความเจ็บป่วย เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ได้เข้าปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน จึงเป็นการทำงานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว นั้น เห็นว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสอบแข่งขันและเข้าทำงานสังกัดกรุงเทพมหานครในภายหลัง ไม่ใช่กรณีที่เป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีและโอนย้ายไปสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยความประสงค์ของทางราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่อย่างใด จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ทำสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๘๐ มาตรา ๖๘๓ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้เงินจำนวน ๗๑,๔๙๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับตั้งจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า สภาพร่างกายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เจ็บป่วยร้ายแรงถึงขนาด จนไม่อาจที่จะปฏิเสธการเรียนตามข้อกำหนดการรับทุนได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เนื่องจากโรคของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทางแพทย์เรียกว่า “aggravating factors” ซึ่งโรคแบบข้างเคียงกัน



/จะเกิดขึ้น...

จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรค หรือใช้วัยะส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำซากและนานเกินไป หรือเป็นโรคที่เกิดจากผู้ทำงานสัมผัสกับงาน หรือบรรยากาศในการทำงานให้แก่นายจ้าง ด้วยโรคซึ่งเกิดจากลักษณะหรือสภาพในการทำงาน หรือเข้าข่ายจากการประกอบอาชีพ เช่น คนงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ มีสารเคมีสะสมไว้ในร่างกายเป็นเวลานานหลายปี เมื่อสภาพร่างกายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดอาการเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานเช่นนั้น จึงบาดเจ็บในระดับไมโคร และลุกลามมาสู่การไปเรียนต่อ เพราะการนั่งรถโดยสารประจำทาง ในเขตที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น รถจะมีผู้โดยสาร เต็มตลอดเวลา โอกาสที่จะนั่งตามเบาะโดยสารแทบไม่มีเลย และการที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบที่กระทรวงมหาดไทย คือ กรุงเทพมหานคร นับได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก ของกระทรวงมหาดไทย มีความเจริญ ความทันสมัย ต่อการบริหารในรูปแบบใหม่ ส่วนองค์กรผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานขนาดเล็กของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น เมื่อเป็น หน่วยงานอันเดียวกันก็สามารถที่จะโยกย้ายข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและบริหารโดยกระทรวงมหาดไทยได้อยู่แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานจนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุนแล้ว และมีได้ผิดสัญญาแต่ประการใด ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยกรณีเหตุผล ในการลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การที่จะระบุเหตุผลว่าจะสอบเข้าหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยต่อ นั้น จะเป็นการ ไม่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดการปฏิบัติตามสัญญาแต่ประการใด ส่วนกรณีเงินค่าจ้างจำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะได้รับ ตามข้อตกลงของอัตราค่าจ้าง เมื่อในการพิจารณาคดีนี้ ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานที่สามารถ นำมาแสดงต่อศาลได้ จึงเป็นกรณีที่ยังคงค้างชำระค่าจ้างตามเงินเดือนอยู่ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถที่จะหักกลบลบหนี้ของเงินจำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท ได้เช่นกัน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับหรือแก้คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง



ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การต่อศาลปกครองชั้นต้น ถึงอาการเจ็บป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในขณะที่กำลังศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ็บป่วยกะทันหันโดยมีสาเหตุเกิดจากการเป็นโรคมุมิแพ้และไข้หวัดใหญ่ซึ่งสืบเนื่องมาจากการใช้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โรคที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างในอุทธรณ์นั้น เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานในสภาพการทำงานที่ต้องใช้ท่าทางการทำงานแบบเดียวกันเป็นเวลานานๆ เช่น การยืนหรือนั่งทำงานในท่าเดิมโดยไม่มีการขยับเปลี่ยนท่าทางเป็นเวลานานๆ ส่วน "aggravating factors" หมายถึง สิ่งที่ทำให้อาการปวดเป็นมากขึ้น นานขึ้นกว่าเดิม จะไม่เกิดกับคนที่ เป็นโรคมุมิแพ้และไข้หวัดใหญ่ สอดคล้องกับประวัติการลาออกการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พบว่า ตลอดเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานกับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยลาป่วยเนื่องจากเป็นไข้หวัดเพียงครั้งเดียวเป็นเวลา ๑ วัน ส่วนกรณี หนังสือขอลาออกจากราชการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นต่อผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุเหตุผลในการขอลาออกจากราชการว่า "ไปประกอบอาชีพอื่น" แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่ให้การไว้ โดยในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนถึงกับต้องหยุด การศึกษาแต่อย่างใด ซึ่งตามสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๙ วรรคสาม กำหนดว่า ถ้าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้ารับราชการหรือออกจาก ราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะ เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ็บป่วย และผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว ในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี... แต่ประเด็นพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และหาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนไม่อาจใช้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามที่ กล่าวอ้างจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามข้อ ๘ วรรคสาม ของสัญญาดังกล่าว โดยการเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานที่แสดงถึงความเจ็บป่วยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณา



/แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าได้สมัครเข้าทำงานที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน โดยถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษ ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นการทำงานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และยังได้อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท และขอใช้สิทธิให้หักกลบลบหนี้ นั้น ตามสัญญาับทุนการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีนั้น ในข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญา กำหนดว่า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนครบเวลาที่กำหนด โดยนับเวลาต่อเนื่องกัน และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที ซึ่งตามสัญญาข้อ ๘ วรรคสอง เป็นกรณีใช้บังคับสำหรับการโอนย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยความยินยอมของหน่วยงานที่ให้โอนและหน่วยงานที่รับโอนเท่านั้น กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาในข้อนี้ เพราะไม่ใช่กรณีที่ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แต่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการไปเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานที่กรุงเทพมหานครนั้น เป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบบรรจุได้ ไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการอยู่แล้วและโอนย้ายไปสังกัดกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด และสำหรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นเงิน ๒๖,๐๕๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเดือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้อนหลัง ๖ เดือน ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลาออก พบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๗,๓๓๐ บาท และได้รับเงินเดือนไปครบถ้วนแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโรคภูมิแพ้ (แพ้ภูมิตัวเอง) ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องจากอาการเจ็บป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีลักษณะการเจ็บป่วยเรื้อรัง มีการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารับการรักษามาตั้งแต่วันที่ ๑๒



/พฤษภาคม ๒๕๕๙...

พฤษภาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเดือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้อนหลัง ๖ เดือน ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลาออก พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๗,๓๓๐ บาทจากผู้ฟ้องคดีไปครบถ้วนแล้ว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยส่งใบรับเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาล ซึ่งในความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้พนักงานจ้างทุกคนไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน และการรับเงินเดือนในแต่ละเดือน ผู้ฟ้องคดีจะโอนเข้าบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดมา ยกเว้นเดือนตุลาคมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออก และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารมายืนยันตามคำคัดค้านคำให้การดังกล่าว คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้ตกลงทำสัญญา รับทุนการศึกษากับผู้ฟ้องคดี เพื่อศึกษาในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกค่าใช้จ่ายตามสัญญาตลอดหลักสูตรจำนวน ๓ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ภาคที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษา



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมารับราชการเพื่อชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากราชการ เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าตามสัญญาการรับทุน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน คือ ๑,๗๙๘ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติ หน้าที่นับถึงวันที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการเป็นเวลา ๑,๓๗๐ วัน คงเหลือวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาอีก ๔๒๘ วัน ซึ่งในสัญญาข้อ ๘ วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนที่ได้จ่ายไปแล้วโดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ ได้รับราชการไปบ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามลำดับ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีผู้รับหนังสือ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อ ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้เงินจำนวน ๗๑,๕๙๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตาม คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาการรับทุน เทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนการศึกษากับผู้ฟ้องคดี ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องทำสัญญาไว้กับ



/องค์กรปกครอง...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากผู้รับทุนผิดสัญญา ต้องชดใช้ทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที ยกเว้นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น วรรคสอง กรณีผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรก เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้รับทุนปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนครบเวลาที่กำหนด โดยนับเวลาต่อเนื่องกัน และหากผู้รับทุนผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที ข้อ ๘ วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ ๘ แห่งสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ทุนที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่งผู้ฟ้องคดีจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามิได้เหตุผลอันสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นความผิด วรรคสาม กำหนดว่า ถ้าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ็บป่วยและผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี...

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กองการศึกษา ในสังกัดผู้ฟ้องคดี ได้ทำสัญญาการรับทุนเทศบาลเมืองบางกรวย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ไว้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเข้าศึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ๘๘๙ วัน ในระหว่างศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกค่าใช้จ่ายตามสัญญาตลอดหลักสูตร จำนวน ๓ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ภาคที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา



๒๕๕๐ ภาควิชาที่ ๑ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาควิชาที่ ๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น รวมเป็นระยะเวลา ๑,๓๗๐ วัน ซึ่งตาม ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของสัญญาการรับทุน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ ระยะเวลาที่ได้รับทุน คือ ๑,๗๔๘ วัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุน เพียง ๑,๓๗๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คงเหลือระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ทุนอีก ๔๒๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ทุนโดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เป็นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว

สำหรับดอกเบี้ยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ บัญญัติว่า การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามิผลนับแต่เวลาที่การแสดง เจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา... มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนด ชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้น เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด โดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด ร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่น อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น วรรคสอง บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้ คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด วรรคสาม บัญญัติว่า การพิสูจน์ค่าเสียหาย อย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือ ที่ นบ ๕๒๓๐๖/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิด



/ชดใช้เงินทุน...

ชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคำเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แม้หนังสือดังกล่าวได้นำส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบ้านเลขที่ ๘๑/๖ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย - จงถนนอม ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ระบุไว้ในแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔/๑) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่เมื่อไม่มีผู้รับหนังสือกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าว และไม่ชำระหนี้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ และตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เพราะเขาเดือนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการเตือนให้ชำระหนี้ การนำคดีมาฟ้องต่อศาลถือได้ว่าเป็นการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันฟ้อง ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคู่กรณีไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ จึงเป็นอันยุติไปตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า โรคของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทางกรแพทย์เรียกว่า “aggravating factors” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรค หรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำซาก และนานเกินไป หรือเป็นโรคที่เกิดจากผู้ทำงานสัมผัสกับงานหรือบรรยากาศในการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดจากลักษณะหรือสภาพในการทำงาน หรือเข้าข่ายจากการประกอบอาชีพ เมื่อสภาพร่างกายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดอาการเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานเช่นนั้น จึงขาดเจ็บในระดับไมโคร และลูกถามมาสู่การไปเรียนต่อ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานที่รับรองถึงการเจ็บป่วยดังกล่าวมาก่อน และในระหว่างการศึกษาจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด



ที่แสดงว่า...

ที่แสดงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาการเจ็บป่วยจนถึงขนาดเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาการเจ็บป่วยจริง ก็ชอบที่จะแจ้ง ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ อีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุสาเหตุของการลาออกจากราชการว่าไปประกอบ อาชีพอื่น โดยมีได้กล่าวอ้างสาเหตุในการขอลาออกจากราชการว่ามาจากอาการเจ็บป่วย จากโรคดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญาการรับทุนว่า การลาออกจากราชการเป็นเพราะเหตุเจ็บป่วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการได้แต่อย่างใด การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นี้ จึงไม่เข้ากรณีตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญาการรับทุน ที่จะเป็เหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาดังกล่าวได้ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า ได้สมัครเข้าทำงานที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการทำงานขาดทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาการรับทุน ซึ่งกำหนดกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุน ไม่ครบระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา เนื่องจาก มีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ จะสามารถ นับเวลาขาดทุนต่อเนื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ได้ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ ผู้รับทุนยังคงมีสภาพเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุน และได้โอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบหรือยินยอม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุน แต่กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ได้ออก และพ้นสภาพพนักงานจ้างตามภารกิจของผู้ฟ้องคดีไปแล้ว และหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ไปสมัครสอบแข่งขันและบรรจุเข้าทำงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในภายหลัง กรณีจึง มิใช่การโอนย้ายและได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมตามนัยข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญา การรับทุนดังกล่าว อันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน ส่วนกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๖,๐๕๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้สิทธิให้หักกลบลบหนี้ นั้น เห็นว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างหนี้เงินค่าจ้างดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีรายละเอียดว่าเป็นหนี้เงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดี



/ค้างจ่าย...

ค้างจ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างไร ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้เงินจำนวน ๗๑,๔๙๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๖๔,๒๗๑.๔๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



๒๓๐๐ ๐๗/๒๕

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิบูลย์ กัมมະบุตร

